

1506816-63.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... do que evidente a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), exatamente como mencionado na denúncia, razão pela qual a condenação pelo tráfico é medida que se impõe sendo, no entanto, imperiosa a improcedência quanto à associação para o tráfico.

Por fim, o pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506816-63.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506816-63.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2180050/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 18861649 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1799/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2180050 - DEL.POL.SALTO, 1799/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FELIPE RODRIGUES DA COSTA RAMOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

RAFAEL FELIPE RODRIGUES DA COSTA RAMOS, vulgo "SINISTRO" e Lucas Gabriel Martins de Castro, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no crime previsto no artigo 35, caput, e artigo 33, caput, e §1º, III, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, c.c. artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal, porque, em momento incerto, mas anterior às 20h50min do dia 4 de julho de 2021, na Rua Hilário Ferrari, nº 229, Parque Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, associaram-se entre eles e com terceiros indivíduos ainda não identificados para a prática, reiterada ou não, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas). Também porque, nas mesmas condições de tempo e local, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e

com unidade de desígnios entre eles e com terceiros indivíduos ainda não identificados, em ocasião de calamidade pública, traziam consigo e guardavam, para venda e entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, a) 40 (quarenta) porções de "cocaína", em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 6,7g (seis gramas e setenta centigramas), e b) 77 (setenta e sete) porções de "cocaína", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto de 168,6g (cento e sessenta e oito gramas e sessenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por força de decisão proferida nos autos de Habeas Corpus Criminal nº 2154321-27.2021.8.26.0000, foi concedida a liberdade provisória ao corréu Lucas, mediante imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, inciso I e IV do Código de Processo Penal (fls. 141/147). No entanto, ele não foi encontrado para ser notificado (fls. 182), razão pela qual determinou-se o desmembramento do feito com relação a ele (fls. 201), dando-se origem aos autos 0002822-04.2021.8.26.0526. O presente feito permaneceu apenas com relação a Rafael, que foi notificado (fls. 180/181) e apresentou defesa prévia (fls. 173/179). A denúncia foi recebida em 27 de agosto de 2021 (fls. 201/203) e o réu foi citado (fls. 237/238).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum e, ao final, o acusado foi interrogado (fls. 239/242).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia, e fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da reincidência do réu, entendendo não ser possível a benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, pugnou pela imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 297/312). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal e a consequente absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do tráfico para o delito previsto no artigo 28 da lei em comento. Ainda em caráter subsidiário, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, pela exclusão da agravante contida na denúncia, imposição de regime mais brando que o fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com a substituição por restritivas de direitos, ou, alternativamente, pelo benefício da suspensão da pena. Ao final, requereu o direito de recorrer em liberdade (fls. 313/329).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/05), auto de exibição/apreensão (fls. 15) e autos de constatação preliminar de substância entorpecente, laudo de exame químico toxicológico (fls. 194/196), além da prova oral, colhida durante as duas fases do feito.

A autoria, com relação ao tráfico, também ficou exaustivamente confirmada.

Em sede policial, o réu negou a propriedade das drogas apresentadas pelos guardas municipais. Disse que reside no local e estava em frente a sua casa, quando Lucas lhe pediu uma calça emprestada, pois estava frio e ele estava de bermuda. Alegou que, mesmo não conhecendo Lucas, pegou uma calça para emprestar para ele e, na sequência, iria até a casa de Joel, pois ele vende "corote" e ia comprar um dele. Contou que a ROMU chegou nesse exato momento, e os guardas municipais abordaram os três, Lucas, Rafael e Joel, dando-lhes voz de prisão e conduzindo-os à unidade policial. Por fim, negou que possuísse droga consigo no momento da abordagem (fls. 17/18). Em juízo, tornou a negar o tráfico. Disse que trabalha com roupas usadas e sua casa fica em frente ao local dos fatos, na esquina. Relatou que arrecada roupas na região Salto, Itu, Sorocaba, Indaiatuba e Campinas, com auxílio de Diego e Wanderson, e entregam na instituição "Associação Paz e Vida", em Capão Bonito, cidade de onde veio, e escolheu morar em Salto porque isso facilitaria na logística. Informou que recebia R\$30,00 (trinta reais) por dia de trabalho e uma

cesta básica por mês. Contou que, chegaram com a "Kombi" e, como sua casa não tem garagem, estacionaram-na em frente à casa e, quando estavam descarregando as roupas, Lucas perguntou se tinha alguma calça, pois estava frio e ele estava de bermuda. Disse que conhecia Lucas apenas porque o via com frequência por ali, já que moravam próximos, mas não possuíam vínculo. Ainda assim, foi levar a calça para o Lucas. Nesse espaço de cinquenta metros, que separa as duas casas, encontrou-se com Joel e foram juntos até Lucas. Disse que a viatura chegou nesse momento, mas não correu porque "não devia nada a ninguém", e que foi até liberado pelos guardas municipais, mas chamado de volta posteriormente. Alegou que a droga encontrada no local não era sua, e não viu quando aconteceu a apreensão dos entorpecentes e nem viu o momento em Lucas disse que teria sido contratado por ele, Rafael, para ficar de olheiro no local. Disse que, depois que foram presos, Lucas explicou que tinha várias passagens e ficou com medo de permanecer preso. Contou ser usuário de cocaína e que estava com Joel, pois iriam à casa deste último, para pegar um "corote" e, depois, iria voltar à sua casa. Disse que o Joel havia pego a droga da mão do Lucas. Relatou que já teve passagem por ameaça, em Capão Bonito, mas nunca havia sido abordado antes, e não conhecia os guardas que os abordaram (fls. 242). Antonio Alessandro Frois, guarda municipal, disse que estavam patrulhando pelo local, no bairro Rondon, quando avistaram 03 rapazes debaixo de um quiosque na praça. Um deles era o réu, que segurava uma sacola plástica verde e, além dele, o Joel e o Lucas eram os dois restantes. Relatou que o réu jogou a sacola verde ao solo e os três começaram a caminhar, o que motivou a abordagem, quando acabaram encontrando, com o Joel, um pino azul de cocaína e R\$70,00 (setenta reais) em dinheiro, e com o Lucas, um celular Samsung. Acrescentou que, na sacola verde anteriormente jogada ao solo pelo réu, encontraram 77 pinos azuis de cocaína e 44 porções de crack, além de R\$190,00 (cento e noventa reais) em dinheiro. Disse que o réu nada informou sobre a sacola, tendo ficado silente o tempo todo, de cabeça baixa; o Joel se disse usuário e que estava ali para comprar, mas não disse de quem teria comprado; e o Lucas disse ser olheiro do tráfico, e que iria receber R\$50,00 (cinquenta reais) para trabalhar das 19h00min até a meia noite, e que o celular que trazia consigo não era próprio, mas do tráfico. O guarda municipal finalizou dizendo que se lembrava de ver o Joel no local constantemente, mas nunca tinha ouvido falar do réu e nunca o tinha visto antes (fls. 241).

Thiago Martins, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda, acrescentando que o réu disse ter vindo de outra cidade e que estava morando há poucos dias no local (fls. 241).

Importante relembrar aquilo que foi dito pelo corréu Lucas (autos desmembrados sob nº 0002822-04.2021.8.26.0526), na Delegacia, logo após a prisão. Lucas contou que estava no local trabalhando como olheiro para Rafael, que promove a venda de drogas ali. Disse que chegou por volta das 19h00min, recebeu o aparelho celular de Rafael, para se comunicar com o movimento, e ficou na esquina. Contou que iria receber a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais) para ficar de olheiro no local, até a meia noite. Relatou que, enquanto estava no local, a ROMU o surpreendeu, bem como os demais indiciados, abordando-os e, então, localizaram as drogas que eram vendidas por Rafael. Lucas acrescentou que nada sabia sobre a pessoa de Joel, e acredita que seja um usuário. Por fim, disse que confessou imediatamente aos guardas municipais o que estava fazendo no local (fls. 14/15).

A versão apresentada pelo réu se mostra isolada e desconectada do restante do conjunto probatório. Cumpre salientar que os alegados companheiros de trabalho na arrecadação de roupas sequer foram arrolados como testemunhas, tampouco foi o amigo Joel. Da mesma maneira, não há nenhuma comprovação de que o réu realmente trabalhasse arrecadando roupas para a "Associação Paz e Vida", em Capão Bonito, o que também seria fácil, pois bastaria declaração da instituição ou a oitiva de um representante.

Por outro lado, os guardas municipais foram firmes ao afirmarem que viram o exato momento em que o réu jogou ao solo a sacolinha verde, onde posteriormente se encontraram as drogas. A peça de roupa, que o réu alegou ter acabado de entregar a Lucas, não foi mencionada em momento algum pelos guardas municipais, ou apreendida. Os depoimentos dos guardas municipais, em ambas as etapas da persecução penal,

foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

No mesmo sentido:

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

Ainda:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depoís negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistente qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado, que sequer conheciam, fato este confirmado pelo próprio réu.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida, além do que não se trouxe qualquer comprovação aos autos de atividade lícita que remunerasse o réu suficientemente para sustentar seu vício.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou

trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, que aniquilou as negativas do réu, ficou mais do que evidente a prática do crime de tráfico por parte do réu, como mencionado na denúncia.

A ocorrência de tráfico ficou, portanto, plenamente configurada, diferentemente do que ocorreu com relação à associação entre Rafael e Lucas.

Isso porque não se observou presente nos autos qualquer elemento seguro capaz de demonstrar a habitualidade e estabilidade da conduta criminosa, e tal incumbência caberia à acusação.

Neste tocante, malgrado o conjunto probatório deixe óbvia a participação do réu no tráfico em tela e, muito embora todas as evidências, até aqui, apontem para o fato de que Lucas também participava da empreitada como olheiro, entendo que não haja comprovação suficiente da existência estabilidade com o animus associativo para a prática do tráfico de entorpecentes, suficientes para a condenação do acusado também pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Cumprir mencionar que os guardas municipais disseram que Joel era visto com frequência no local, discurso que não se repetiu quando mencionaram Lucas ou Rafael, sendo certo que afirmaram que sequer conheciam este último.

No mesmo sentido, a análise dos áudios e das imagens obtidas dos celulares apreendidos, que podem ser acessados através do link de fls. 291 (https://tj-sp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dnascimento1_tjsp_jus_br/EkBUXyloAIhOp_DioKTC0y4BoeLOy_Fm02jSjCqZgWiGmA?e=dfAgmV), ainda que se consolidem como mais um elemento de prova da existência do tráfico, não se mostram capazes de suprir as lacunas existentes no tocante à associação de Rafael a Lucas, ou a qualquer outra pessoa, com tal finalidade.

Deste modo, a prova é frágil no que tange à associação para o tráfico, pois embora existisse a possibilidade de isso ter ocorrido, tal elemento não se mostrou presente, ou seja, não atingiu o grau de certeza mínimo necessário à condenação, que se tornaria ainda bem mais severa, ao se considerar que o réu seria impedido, inclusive, de receber eventual benefício.

Em suma, pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, que aniquilou a negativa do réu sobre a traficância, ficou mais do que evidente a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), exatamente como mencionado na denúncia, razão pela qual a condenação pelo tráfico é medida que se impõe sendo, no entanto, imperiosa a improcedência quanto à associação para o tráfico.

Por fim, o pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em

que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento dos crimes em testilha, que ocorreram em 04 de julho de 2021, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à sociedade que o réu RAFAEL FELIPE RODRIGUES DA COSTA RAMOS praticou o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal, porque, às 20h50min do dia 4 de julho de 2021, na Rua Hilário Ferrari, nº 229, Parque Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava, para venda e entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, a) 40 (quarenta) porções de "cocaína", em sua forma petrificada popularmente conhecida como "crack", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 6,7g (seis gramas e setenta centigramas), e b) 77 (setenta e sete) porções de "cocaína", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto de 168,6g (cento e sessenta e oito gramas e sessenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma incontestada a ocorrência do delito de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, Lei de Drogas) mencionado na inicial e a conduta do acusado, razão pela qual, passo a lhe aplicar a sanção cabível, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, altero meu posicionamento anterior e reconheço os maus antecedentes do acusado como causa de exasperação da pena nesta fase, malgrado a concomitância com a reincidência. Isso porque não se trata de utilização do mesmo apontamento criminal para embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena (Súmula 241 do C. Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES DIVERSAS UTILIZADAS PARA AUMENTAR A PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGADA. 1. A majoração da pena-base deve ser mantida, levando em conta que se deu em razão dos maus antecedentes do paciente - que possui três condenações definitivas anteriores - sendo possível utilizar-se duas para a consideração negativa dos antecedentes e outra para a caracterização da agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem, por se tratar de valoração de fatos distintos. 2. Não há violação ao conteúdo da Súmula 241 desta Corte de Justiça, segundo a qual "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial", pois o que se visa evitar com tal preceito é a utilização da mesma condenação anterior para embasar o aumento da pena-base pelos maus antecedentes e para agravar a pena em razão da reincidência, situação esta que não ocorreu no caso em apreço. 3. Habeas Corpus denegado" (HC 175768/MG - HABEAS CORPUS rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES - SEXTA TURMA data do julgamento: 21/10/2010).

O réu é portador de maus antecedentes, já que ostenta condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, no processo de nº 0004251-66.2021.8.26.0123 (fls. 26), cujo prazo depurador de 5 anos entre os fatos em apuração e a data do cumprimento ou extinção da pena já se escoou (art. 64, I, do CP).

Também justifica o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e também às do artigo 59 do Código Penal, a quantidade de droga apreendida (mais de 150 gramas), e a natureza de parte dessa droga, em especial o crack, de comprovado poder lesivo, que destoam do comumente apreendido em feitos desta natureza na comarca.

Pelas razões acima expostas, fixo a pena-base acusado acima do mínimo legal, qual seja, em 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública.

Rafael é reincidente, conforme comprovado a fls. 26, em razão de condenação definitiva, por furto, nos autos de processo número 15000300-77.2018.8.26.0123, sendo certo que não se escoou o prazo depurador de 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime ora apurado.

Em razão das duas agravantes, aumento sua pena para 07 anos de reclusão, além de 700 dias-multa para o crime de tráfico (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Os maus antecedentes e a reincidência específica do acusado demonstram a insistência e seu envolvimento frequente na criminalidade e não permitem a redução prevista no § 4º. do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual torno a pena definitiva, à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em Lei.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para: CONDENAR o réu RAFAEL FELIPE RODRIGUES DA COSTA RAMOS, qualificado nos autos, RG 48.257.134, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 anos de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 700 dias-multa, com unidade no mínimo legal; e ABSOLVER o acusado RAFAEL FELIPE RODRIGUES DA COSTA RAMOS, qualificado nos autos, RG 48.257.134, das imputações que lhe foram feitas na presente ação no tocante ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com base no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo da conduta do réu e das drogas apreendidas, que, por suas características e alcance, atingiriam a muitas centenas de usuários diretos, o que indica a necessidade de segregação absoluta, e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, até porque o réu já havia sido condenado anteriormente, mas não cortou sua ligação com o crime. Determino, ainda, que Rafael não poderá recorrer desta sentença em liberdade, considerando que sua custódia foi determinada durante todo o decorrer do feito, permanecendo presentes os seus requisitos, já que se mostra inalterado o panorama do momento em que foi inicialmente determinada. Pelas mesmas razões, não se mostra viável a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Acrescente-se a isso que o réu é reincidente (ostenta condenação anterior com trânsito em julgado por violação de direito autoral (fls. 176/177), a evidenciar que faz do crime meio de vida e que a condenação anterior não foi suficiente para reeducá-lo, tanto que persiste na empreita delitiva, a justificar o tratamento mais severo. Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Observo não ser caso de aplicação da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, rel. Min. Gilmar Mendes, conforme deliberação na sessão virtual de 20 a 27 de agosto p.p., item "a", onde foi determinada "reavaliação das prisões preventiva de pais e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, de acordo com as diretrizes fixadas pela Segunda Turma", pois inexistem quaisquer elementos nos

autos que comprovem que o réu se encontre na situação ali prevista.

Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).

Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios do Procurador nomeado, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá ao advogado interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

Acolho a manifestação ministerial e determino a restituição do aparelho de telefone celular "Motorola", relacionado a Joel Ribeiro da Silva. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA